

SÉANCE 6 – LE DIVORCE (suite)

I. Divorces par consentement mutuel et divorces contentieux

Le début de la séance sera consacré à la poursuite de la correction de la séance 4.

II. Questions de procédure

Exercice à réaliser : après avoir lu les articles du Code civil ci-après, veuillez répondre aux questions qui suivent.

• Dispositions à lire

- Article 238 du Code civil

« L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. »

- Article 246 du Code civil

« Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. »

- Article 245 du Code civil

« Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. »

- **Questions**

Question 1. Veuillez expliquer de manière claire et précise les trois hypothèses mentionnées à l'article 238 du code civil.

Question 2. Pourquoi l'alinéa 3 de l'article 238 du Code civil débute-t-il par le terme « toutefois » ?

Question 3. Dans ce même alinéa, que signifie l'expression « sans préjudice des dispositions de l'article 246 » ?

Question 5. Veuillez expliquer de manière claire et précise les différentes hypothèses visées par l'article 245 du Code civil, en précisant les attitudes possibles du défendeur et les décisions susceptibles d'être adoptées par le juge.

III. Méthodologie du commentaire d'arrêt

Lisez la méthodologie du commentaire d'arrêt présentée en séance 8.

SÉANCE 7 – CORRECTION DE L'INTERROGATION ECRITE DE LA SCEANCE 5 ET DEVOIR SUR TABLE DE 20 MINUTES

La séance sera consacrée à la correction de l'interrogation écrite de la séance 5. Selon l'avancée des corrections de vos chargés de TD les copies vous seront rendues lors de cette séance. En cas d'impossibilité, les copies (et vos notes) vous seront rendues ultérieurement.

En plus de cette correction, un **devoir sur table de 20 minutes** aura lieu. Il vous faut réviser tout ce que vous avez appris jusqu'au dernier cours magistral précédent la séance de TD inclus (+ les séances de travaux dirigés précédentes).

Le devoir prendra la forme de **plusieurs questions de connaissances** auxquelles il vous faudra répondre de manière synthétique.

La présence à ce devoir sur table est obligatoire. En cas d'absence non justifiée, vous obtiendrez la note de 0/20.

Le code civil n'est pas autorisé pour cette interrogation.

SÉANCE 8 – PACS ET CONCUBINAGE

I. Méthodologie du commentaire d'arrêt

Avant de réaliser les exercices suivants, lisez la méthodologie du commentaire d'arrêt ci-après :

Après avoir suivi les conseils méthodologiques pour la présentation et l'analyse d'une décision de justice présentée en **séance n° 1**, vous êtes désormais en mesure de réaliser les exercices juridiques que sont la fiche d'arrêt et le commentaire d'arrêt :

I. Le travail de rédaction préparatoire : la fiche d'arrêt

La fiche d'arrêt ou fiche de jurisprudence est une fiche destinée à présenter les points importants de la décision de façon concise, claire et complète. Sa réalisation est nécessaire à l'analyse de toute décision. La fiche d'arrêt constitue par ailleurs un élément essentiel du commentaire d'arrêt dont elle constitue l'introduction dès lors qu'elle est complétée par une phrase d'accroche avant l'exposé des faits et la présentation de la décision, puis par une annonce de plan après la présentation de la solution.

Voici les éléments qui doivent y figurer :

- **Présentation de la décision** ;
- Exposé des **faits** ;
- Présentation chronologique de la **procédure**
- Présentation des **moyens** : prétentions des parties ou motivation de la décision infirmée ;
- **Problématique** ;
- **Solution**.

II. Le travail d'analyse de la décision : commentaire d'arrêt

Le commentaire d'arrêt est un exercice d'analyse d'une décision de justice qui se compose d'une introduction, puis d'un plan en deux parties et deux sous parties, sans conclusion.

1. L'introduction.

L'introduction reprend la fiche d'arrêt. Il faut toutefois lui rajouter certains éléments. L'introduction doit donc être composée des éléments suivants :

- une phrase d'accroche ;
- un exposé des faits ;
- une présentation chronologique de la procédure et des prétentions des parties ;
- la problématique formulée de façon abstraite ;

- l'exposé de la solution ;
- l'annonce du plan.

2. Le corps du commentaire

Le corps de votre commentaire doit reprendre l'ensemble des éléments que vous aurez relevés et analysés dans le cadre de votre travail préparatoire au titre du sens, de la portée et de la valeur de la décision. Ces éléments doivent être mis en perspective avec vos connaissances juridiques. En revanche, un commentaire d'arrêt n'est en aucun cas une dissertation et vous ne devez jamais occulter l'objectif de l'exercice qui est d'analyser une décision.

D'un point de vue formel le commentaire se compose en principe de deux parties (I, II) comprenant chacune deux sous-parties (A,B), dont les intitulés doivent révéler les principaux apports de la décision, son intérêt. Le plan doit être apparent et annoncé par une « annonce de plan » à la fin de l'introduction s'agissant des deux parties (I, II), et par des « chapeaux introductifs » placés sous les intitulés de parties pour ce qui est des deux sous-parties (A, B). Des transitions sont attendues entre les deux parties, ainsi qu'entre les sous-parties.

Un certain nombre de « plans types » vous sont proposés dans les ouvrages méthodologiques, tout particulièrement dans celui d'Isabelle Defrénois-Souleau, *Je veux réussir mon droit*. Vous pouvez bien évidemment vous en inspirer, mais n'attendez pas de ces ouvrages qu'ils vous conduisent à un plan clé en main. Il existe potentiellement autant de plans possibles que d'auteurs de commentaires d'arrêts, et il vous appartient de vous entraîner afin d'acquérir rapidement l'autonomie nécessaire à la réalisation de bonnes analyses.

II. Le Pacte civil de solidarité

Exercice à réaliser : en suivant les indications de la méthodologie du commentaire d'arrêt, réalisez rédigez l'introduction au commentaire de la décision du 8 mars 2017 (en n'oubliant pas de réaliser une annonce de plan comprenant les titres des deux parties du commentaire) :

- **Arrêt à analyser :** Cour de cassation, 1^{re} chambre civile, 8 mars 2017, n° 16-18.685

Sur le moyen unique :

Vu les articles 515-1 et 515-2, 1°, du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ; que, selon le second, il ne peut, à peine de nullité, y avoir de pacte civil de solidarité entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J], né le [Date naissance 1] 1926, sous curatelle renforcée, a saisi le juge des tutelles d'une demande tendant à être autorisé à conclure un pacte civil de solidarité avec M. [X], à la suite du refus de son curateur de l'assister dans cette démarche ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la notion de filiation est étrangère à celle de couple et que la définition de leur relation par MM. [X] et [J] ne correspond pas à celle du pacte civil de solidarité, les intéressés ayant déclaré que le lien qui les unissait était celui d'un père à son fils, du fait de leur écart d'âge important, de quarante-quatre ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, l'existence d'une vie commune de vingt-quatre ans entre les intéressés, d'autre part, l'absence de tout empêchement légal à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

III. Le concubinage

Exercice à réaliser : lire attentivement l'arrêt du 2 septembre 2020 puis :

- **réaliser l'introduction du commentaire** de cet arrêt ;
- **proposer un plan en deux parties et deux sous parties avec les idées principales** que vous pourriez développer dans chacune des sous-parties (c'est-à-dire un « plan détaillé »). Pour vous aider à élaborer le plan de votre commentaire, il vous est conseillé de d'abord de lire des manuels de droit et de reprendre le cours magistral sur ce point.

- **Arrêt à analyser :** **Cour de cassation, 1^{re} chambre civile, 2 septembre 2020, n° 19-10.477**

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 2018), Mme E... et M. S..., qui vivaient alors en concubinage, ont souscrit deux emprunts pour financer les travaux d'une maison d'habitation édifiée sur le fonds dont Mme E... était propriétaire.

2. Après leur séparation, M. S... s'est prévalu d'une créance sur le fondement de l'article 555 du code civil.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que l'article 555 du code civil a vocation à régir les rapports entre concubins, sauf le cas où il existe entre eux une convention réglant le sort de la construction ; que lorsque l'un des concubins a participé, sans intention libérale, par des fonds ou par sa propre main d'œuvre, à la réalisation ou au financement de constructions édifiées sur le terrain de l'autre concubin, le premier a droit à une indemnisation, sans que puisse faire obstacle à son droit à remboursement la considération que les sommes qu'il a versées constitueraient une participation normale aux charges de la vie commune ; qu'en retenant au contraire que la demande de M. S... en remboursement des versements faits pour financer une construction sur le terrain de sa concubine ne pouvait être accueillie, par la considération que les versements en cause auraient constitué une participation normale aux charges de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application, ensemble l'article 214 du code civil, par fausse application. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir énoncé à bon droit qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, l'arrêt constate, d'une part, que l'immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, d'autre part, que Mme E... et M. S..., dont les revenus représentaient respectivement 45 et 55 pour cent des revenus du couple, ont chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts y afférents. Il observe que M. S..., qui n'a pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger ou loger sa famille, y a ainsi investi une somme de l'ordre de 62 000 euros entre 1997 et 2002, soit environ 1 000 euros par mois.

5. De ces énonciations et constatations, faisant ressortir la volonté commune des parties, la cour d'appel a pu déduire que M. S... avait participé au financement des travaux et de l'immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du code civil, de sorte que les dépenses qu'il avait ainsi exposées devaient rester à sa charge.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;